



VERTRAGSBEILAGE 3

Bau III-Tb-vS-sm
Nr 703/287/1/75

VERTRAG

zwischen

den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB), vertreten durch die
Kreisdirektion III Zürich

und

der Gemeinde Wetzikon, vertreten durch den Gemeinderat

über

die Eigentumsverhältnisse, Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten,
sowie die Reinigung der neuen

PERSONENUNTERFUEHRUNG POSTSTRASSE KM 74.658
IM BAHNHOF WETZIKON (MIT ZIVILSCHUTZANLAGE DER PTT)

1 ALLGEMEINES

Die im Vertragsplan vom 25.4.1984 mit Nr 6.2 bezeichnete zentrale Personenunterführung wurde im Rahmen des Anlagenausbaues als Gemeinschaftswerk durch die Gemeinde und die SBB erstellt.

Sie dient als öffentlicher Durchgang von der Poststrasse bis zur Hofstrasse. Als Teilersatzbauwerk für den am 25.3.1983 geschlossenen Niveauübergang Morgenstrasse, km 74.665, sowie als schienenfreier Zugang zu den Perronanlagen 1,2 und 3, zum Aufnahmegebäude (AG), Busbahnhof, zur Post und Zivilschutzanlage der PTT.

2 OBJEKT BESCHRIEB

Die Bauausführung erfolgte vom März 1982 - November 1983 gemäss dem Ausführungsplan Nr 20 353/101 vom 23.11.1984 (Beilage 3.1). Das Bauwerk liegt in einem äusserst kritischen Baugrund (Ton und Silt), ausserdem weitgehend im Grundwasser. Es wurde diesen Verhältnissen entsprechend mit einer geschlossenen Grundwasserisolation versehen. Das Objekt umfasst im wesentlichen folgende Anlageteile:

- 2.1 Öffentlicher Durchgang von der Poststrasse zur Hofstrasse, mit einer lichten Weite von 5.00 m bzw 3.50 m zwischen dem Treppenaufgang zum Busbahnhof und demjenigen zur Post. Die lichte Höhe beträgt durchgehend 2.50 m.
- 2.2 Einen Treppenaufgang am östlichen Ende zur Post.
- 2.3 Angrenzend unterirdisch eine Zivilschutzanlage der PTT, dimensioniert für 75 Personen, mit Zugängen von der Unterführung und vom Postneubau.
- 2.4 Je einen Treppen- und einen Rampenaufgang überdacht zum kombinierten Bahn-/Busperron 1, zum AG und zur Poststrasse.
- 2.5 Je einen elektrisch beheizten Rampenaufgang zu den Mittelperronanlagen 2 und 3.
- 2.6 Einen elektrisch beheizten Rampenaufgang am westlichen Ende zur Hofstrasse.

- 2.7 Kanalisationsleitungen und Schächte.
- 2.8 Beleuchtung
- 2.9 Grafische Gestaltung mit Antisprayschutzanstrich im gesamten Unterföhrungsbauwerk.

3 BAUHERRSCHAFT UND PROJEKTLEITUNG

Das gesamte Unterföhrungsbauwerk, inkl. Zivilschutzanlage der PTT (exkl Innenausbau) wurde im Einvernehmen mit der Gemeinde und der PTT durch die SBB, Bauabteilung Kreis III in Zürich erstellt.

4 BAUPROJEKT UND OERTLICHE BAULEITUNG

- 4.1 Mit der Projektierung und der örtlichen Bauleitung für das gesamte Bauwerk war das Ingenieurbüro Schulthess & Dolder AG, Rapperswilerstrasse 41, 8620 Wetzikon betraut.
- 4.2 Die Tiefbauarbeiten wurden durch die Arbeitsgemeinschaft Barizzi AG, Bertschikon und Spezialtiefbau AG Winterthur, Steinackerstrasse, 8611 Bertschikon ausgeführt.

5 KOSTENVERLEGER

Die Gesamtkosten werden aufgrund des Kostenverlegerplanes 1:500 vom 8.2.1984 (Beilage 3.2) wie folgt auf beide Partner aufgeteilt:

5.1 SBB

- Teilstück unter der erweiterten Gleisanlage, im Bereich der Rampenaufgänge Perron 2 und 3 100 %
- Rampenaufgänge Perron 2 und 3 50 %

5.2 Gemeinde

- Rampenaufgänge Perron 2 und 3 50 %
- Oeffentlicher Durchgang ab Treppe zur Post bis zum Perronaufgang 2, inkl Treppe zum Bahn-/Busperron 1 und Rampe zur Poststrasse 100 %
- Oeffentlicher Durchgang ab Rampenaufgang Perron 3 bis und mit Rampe an der Hofstrasse 100 %
- Treppe zur Post 50 %

5.3 PTT

- Treppe zur Post 50 %
- Zivilschutzanlage (ohne Innenausbau) 100 %

6 EIGENTUMSVERHAELTNISSE

Das Eigentum am neu erstellten Unterföhrungsbauwerk steht den drei Partnern gemäss Planbeilage 3/3 wie folgt zu:

6.1 SBB

Gelbes Teilstück, zwischen der Hofstrasse und der Poststrasse, innerhalb der Bahngrenzen.

6.2 Gemeinde

Oranges Teilstück, von der Hofstrasse und an der Poststrasse, ausserhalb der Bahngrenzen.

6.3 PTT

Braune Anlagenteile, umfassend die Treppe zur Post und die Zivilschutzanlage

Die Eigentumsanteile umfassen das vollständige Unterföhrungsbauwerk inkl sämtlicher Anlagenteile, wie Rampen, Treppen, Handläufe, Kanalisationen, Beläge, Kabelanlagen, Beleuchtungen, Rampenheizungen, Beschriftungen, Schliessfächer, Plakatwände, Anstriche und grafische Gestaltung ect.

7 UNTERHALT

Der laufende Unterhalt im gesamten Unterföhrungsbauwerk wird wie folgt geregelt:

7.1 Die Reinigung der Unterföhrung

7.1.1 Der öffentliche Durchgang von der Poststrasse bis zur Hofstrasse sowie die Treppe zur Post, diejenige zum Bahn-/Busperron 1 und die Rampe an der Hofstrasse werden durch die Gemeinde grobgeräumt (maschinell) und von Schnee und Eis befreit. Die Feinreinigung im SBB-Areal ist Sache der SBB.

7.1.2 Die Reinigung der Perronaufgänge 2 und 3 obliegt gleichermassen den SBB.

7.2 Die Reinigung der Kanalisationsanlagen im gesamten Unterföhrungsbauwerk erfolgt durch und zulasten der Gemeinde.

7.3 Beleuchtungen und Rampenheizungen

7.3.1 Die Stromlieferung für die Beleuchtung und die Rampenheizungen des gesamten Unterföhrungsbauwerkes inkl der Aufgänge erfolgt durch und zulasten der Gemeinde. Soweit Perronaufgänge beheizt sind, geht der entsprechende Stromverbrauch zulasten der SBB.

7.3.2 Der Ersatz von Beleuchtungskörpern im gesamten Unterföhrungsbauwerk inkl Aufgänge obliegt der Gemeinde.

8 ERNEUERUNG

- .1 Als Grundlage für die Aufteilung der von beiden Partnern zu erneuernden Anlagenteile gilt der Kostenverteilungsplan (Beilage 3.2) sowohl inbezug auf den Umfang, als auch auf die Kostenanteile. Darin sind alle zum Objekt gehörenden Anlagenteile eingeschlossen (siehe Art 2.1 - 2.9).
- 8.2 Von dieser Regelung ausgenommen sind
 - 8.2.1 die Treppe zur Post, deren Erneuerung in die Zuständigkeit der Gemeinde fällt
 - 8.2.2 die im Eigentum der PTT stehende Zivilschutzanlage, welche von ihr selbst unterhalten und erneuert wird. Der Bestand dieser Anlage, inkl Zugang zur Personenunterführung ist in der Baubewilligung der Gemeinde verankert (BG 38-1982).
- 8.3 Kleinere Reparaturarbeiten an den auf Bahnareal gelegenen Bauwerksteilen, wenn sie aus betrieblichen oder Sicherheitsgründen notwendig sind, können die SBB von sich aus anordnen, gegen Rechnungstellung an die Gemeinde, soweit die Gemeinde nach dem Vertragswerk mit den SBB dafür aufzukommen hat. Reparaturen, die den Betrag von Fr 20 000.-- übersteigen, sind der Gemeinde vorgängig zu melden und dürfen erst mit ihrer Zustimmung ausgeführt werden. Uebrige Kleinreparaturen werden im Einvernehmen mit der Gemeinde vorgenommen.
- 8.4 Streitigkeiten inbezug auf die Frage der Notwendigkeit von Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten am Unterführungsbauwerk entscheidet endgültig das Bundesamt für Verkehr (BAV), dies gilt auch bezüglich Reparaturarbeiten infolge ausserordentlicher Vorkommnisse unter Einschluss höherer Gewalt.

9 HAFTUNG

- 9.1 Die Gemeinde haftet für alle Schäden und Nachteile, welchen den Schweizerischen Bundesbahnen, deren Personal und Dritten im Zusammenhang mit den Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten, sowie mit dem Bestand und der Benützung der in Art 2 beschriebenen Bauten entsteht, soweit sie nicht durch Bahnpersonal verschuldet worden sind.

- 9.2 Die Gemeinde ist im Rahmen dieser Haftung verpflichtet, die Schweizerischen Bundesbahnen schadlos zu halten und sofern Schadenersatzansprüche an die Schweizerischen Bundesbahnen gestellt werden, die entsprechenden Prozesse und Umtriebe auf eigene Kosten und Gefahr zu übernehmen.

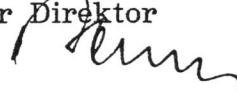
Wetzikon, 12. JULI 1989

Zürich, 23. Mai 1989

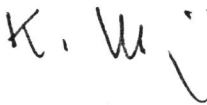
Namen des Gemeinderates
Der Gemeindepräsident



SCHWEIZERISCHE BUNDESBAHNEN
Kreisdirektion III
Der Direktor



Der Gemeinderatsschreiber i.V.

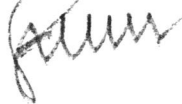


Beilagen

- 3.1 Bauausführungsplan Nr 20 353/101 vom 23.11.1984
- 3.2 Kostenverlegerplan vom 17.9.1981
- 3.3 Eigentumsverhältnisse

EINVERSTANDEN
SCHW. POST-, TELEFON- UND TELEGRAFENBETRIEBE (PTT)
VERTRETEN DURCH DIE

Kreispostdirektion Zürich :



ZÜRICH, DEN 19.9.1989